**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**
**TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA**
**SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS**
**SALA TERCERA**

JOSÉ GILDARDO RAMÍREZ GIRALDO
Magistrado Ponente

Medellín, cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

| | |
|---|---|
| Sentencia N.º: | 027 |
| Radicado: | 05000312110120210011501 |
| Proceso: | Restitución y formalización de tierras |
| Solicitante: | LUZ PIEDAD SÁNCHEZ TOBÓN |
| Opositores: | ROSA MELIDA ARIAS GALEANO y MIGUEL ANTONIO SÁNCHEZ GARCÍA |
| Sinopsis: | La parte actora probó los presupuestos establecidos en la Ley 1448 de 2011, por ende, se ampara el derecho fundamental a la restitución de tierras.<br>No prospera la oposición. Se otorgan medidas en favor de los opositores como segundos ocupantes. |

## 1. ANTECEDENTES

Se decide la solicitud de restitución de tierras incoada por LUZ PIEDAD SÁNCHEZ TOBÓN, a la cual se opone ROSA MELIDA ARIAS GALEANO y MIGUEL ANTONIO SÁNCHEZ GARCÍA.

### 1.1. Pretensiones

LUZ PIEDAD SÁNCHEZ TOBÓN solicita se proteja su derecho fundamental a la restitución de tierras y, en consecuencia, se le restituya material y jurídicamente el siguiente inmueble:

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PREDIO:** | INNOMINADO |
| **VEREDA:** | LAS CRUCES |
| **MUNICIPIO** | SAN VICENTE |
| **DEPARTAMENTO:** | ANTIOQUIA |
| **FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA —FMI—:** | 020-4257 de la ORIP[1] de Rionegro |

[1] Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.